

1511837-61.2020.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2230352/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 9093428 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 29360/19/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 1304/20/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2230352 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511837-61.2020.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511837-61.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2230352/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 9093428 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 29360/19/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 1304/20/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2230352 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

AVERALDO MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

AVERALDO MARQUES foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 09 de dezembro de 2.019, por volta das 06h30, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária Dr. Eduardo Vianna, nesta cidade, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 169,09 gramas de cocaína, subdivididos em 198 porções, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Notificado (fls. 81), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 82/84.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 05 de março de 2.021 (fls. 104/107). Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 165 e 177/192).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 203/206).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 212/216, alegando que: 1)- as provas são frágeis; 2)- os depoimentos dos agentes penitenciários não são suficientes para a condenação; 3)- não há comprovação da propriedade das drogas pelo réu; 4)- o réu foi pressionado a assumir a posse do entorpecente; 5)- não há prova da mercancia pelo acusado. Pediu a absolvição.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07 e pelo laudo pericial de fls. 10/13 (cento e noventa e oito porções de cocaína com peso de 169,09 gramas).

A autoria, todavia, restou controversa.

Ouvido na fase administrativa, o réu negou a prática do tráfico. Não praticaria tal delito pois estava próximo de obter livramento condicional. Não usufruiu de saída temporária naquele ano pois não tem dinheiro. Não tem condições financeiras para vender droga. Não gozou de saída temporária em 2019, por não ter dinheiro. A unidade não lhe deu serviço. Realizada blitz em 09/12/2019, nada foi encontrado na cela. No dia seguinte, alguns funcionários retornaram à cela e mandaram que ele, réu, e outro sentenciado saíssem para separar as roupas dos pertences de outros presos. Ao saírem, foram algemados e levados para a cela de inclusão (fls. 33/34). Também no procedimento administrativo, a testemunha Sérgio disse que, durante procedimento de revista na cela 211, foram encontrados cento e noventa e oito invólucros contendo cocaína. O réu assumiu a propriedade do entorpecente (fls. 35). Ainda no procedimento administrativo, a testemunha Marcelo fez afirmações no mesmo sentido de seu colega de trabalho (fls. 37).

Em juízo, a testemunha Sérgio Antonio de Souza, agente de segurança penitenciária, afirmou que comandou o grupo de intervenção "GIR". Realizou uma intervenção na unidade, ocasião em que as celas foram revistadas. Na cela do acusado, foi encontrada a droga. Não participou da revista na referida cela. Sua equipe foi quem fez a blitz ali. Sempre que achado entorpecente, vai até a cela e verifica quem é o dono. Enquanto se faz a revista, os presos são colocados na contenção. Vai até os presos, informa que em tal cela foi achado o ilícito tal e questiona a quem pertence. Acredita que, naquela época, moravam cerca de dez ou doze presos na cela em questão. Em geral, um deles se apresenta como dono da droga. Assim que o preso assume a autoria, faz o comunicado de evento constando o nome do preso. É o comandante da equipe geral. Não trabalha no presídio em questão e não pode informar como é feita a segurança ali (fls. 177/182).

A testemunha Marcelo Anselmo de Souza, também agente de segurança penitenciária, disse ter sido solicitado para acompanhar uma revista do grupamento na unidade prisional em questão. Foram apreendidos itens como drogas, celulares e carregadores de celulares. Como foram muitas apreensões, não se recorda especificamente da apreensão ocorrida na cela 211 do raio 2. As revistas foram feitas durante todo o dia. Quando da revista na cela, os presos são dali retirados. Depois, a equipe adentra para fazer as buscas. Muitas vezes, um preso fica acompanhando o trabalho dentro da cela. Não se lembra se, naquela data, houve a presença de um preso na cela. Pergunta-se para todos da cela de quem é a droga. Um deles assume. A droga não foi encontrada em mãos do acusado. Foi achada muita droga nas celas, escondida, em vários locais (fls. 188/191).

Interrogado em juízo, o réu afirmou que os agentes fizeram a revista no dia anterior e nada encontraram na cela 211. Na ocasião, os presos foram retirados dessa cela e colocados na cela 204. No dia seguinte, pela manhã, os agentes retornaram à cela e novamente retiraram os presos, colocando-os na cela 204. Na ocasião, eles encontraram droga. Os agentes nem sabiam quantos presos ali estavam. Na cela 211, havia cerca de dezesseis detentos. Quando o agente apresentou a droga, disse que iria dar cinco minutos para alguém se apresentar. Um agente de nome Di Regis Fernandes veio ameaçá-lo, ordenando-lhe que assumisse a propriedade do

material apreendido, sob pena de "pegar" sua irmã e sua sobrinha, bem como ele próprio, quando saísse para a rua. Não tinha como ter entorpecente dentro do presídio, pois não tinha visita e "saidinha", e nem trabalhava na rua. Permanecia dentro da unidade prisional, fechado, e não poderia ter tal quantidade de droga na cela (fls. 183/186).

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a absolvição do acusado.

Na fase judicial, as testemunhas afirmaram apenas que a droga foi encontrada na cela em que o réu habitava.

Elas não se lembraram especificamente do fato em questão e, portanto, não disseram lembrar-se que o acusado assumiu a propriedade do material. Ao contrário, limitaram-se a descrever de forma genérica que, assim que encontrado algum objeto ilícito numa cela, os presos são questionados a quem pertence, e um deles assume a posse ou propriedade.

Constata-se, outrossim, tanto pelos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária quanto pelo interrogatório do réu que, naquele momento, havia ao menos dez detentos na cela.

E, como o entorpecente não foi encontrado em poder direto do acusado, não há como lhe atribuir a posse ou propriedade do material em questão.

Não bastasse, a acusação está centrada, basicamente, em eventual confissão informal que teria sido feita pelo acusado aos agentes de segurança penitenciária, logo após o encontro da droga.

Inexiste, no entanto, qualquer outro elemento de convicção a corroborá-la.

A confissão informal, quando isolada, não se presta como dado probatório idôneo a embasar condenação.

Nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Confissão informal de Adriana, mencionadas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, que não foi confirmada pelas demais provas. Impossibilidade de condenação exclusivamente com base em elementos de provas colhidos na fase inquisitiva. Art. 155 do CPP. Absolvição mantida." (TJSP, Apelação n. 0000500-40.2017.8.26.0594, rel. Reinaldo Cintra, j. 20 de junho de 2.018).

Do corpo do acórdão, destaca-se:

"Quanto a Adriana, em que pese os policiais responsáveis por seu flagrante tenham dito que ela assumiu a traficância informalmente, fato é que tanto na fase policial como em juízo Adriana negou envolvimento com o tráfico, e o corréu Maykon a isentou de responsabilidade, sendo certo que, conforme bem salientado na r. sentença, a confissão informal, sequer confirmada na delegacia, restou isolada nos autos." Em suma, não havendo prova inequívoca da autoria, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, para absolver o réu Averaldo Marques da acusação do cometimento do delito descrito no artigo 33, caput, combinado com art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.

Bauru, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA